

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6119/2541

นาย ออสการ์ คุณ
นาย อนุสรณ์ ศรียานงค์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4
ป.พ.พ. มาตรา 171

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้เงินมีข้อความระบุในข้อ 2 ว่า จำเลยจะชำระต้นเงินจำนวน 15,000,000 บาท ให้โจทก์ไม่เกินกว่าวันที่ 31 มีนาคม 2538 โดยจำเลยมอบเช็คพิพาทให้ไว้แก่โจทก์ด้วย แต่ในข้อ 2.1 กลับมีข้อตกลงขยายความในกรณีชำระต้นเงินคืนเป็นว่า ถ้าไม่ได้จ่ายเงินคืนแก่โจทก์ในวันที่ 31 มีนาคม 2538 หรือไม่สามารรถเรียกเก็บเงินตามเช็คพิพาทได้ จำเลยยินยอมที่จะส่งมอบโฉนดที่ดิน 2 ฉบับคืนโจทก์รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจที่ลงชื่อจำเลยซึ่งโจทก์จะใช้สิทธิในโฉนดที่ดินได้ แสดงว่าโจทก์และจำเลยตกลงให้ถือเอาการขายที่ดินหรือไม่เป็นเงื่อนไขของการที่จะชำระหนี้กันตามสัญญาฯ ซึ่งเห็นได้จากข้อตกลงในข้อ 2.2 ระบุต่อไปว่าหากจำเลยได้มอบโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ ดังกล่าวไว้แก่โจทก์และชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระครบถ้วนแล้ว สัญญากู้เงินจะต้องยกเลิกและโจทก์จะส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่จำเลย ดังนั้นย่อมชี้ให้เห็นถึงเจตนาของโจทก์และจำเลยในเบื้องต้นว่ามีได้ ประสงค์ให้สัญญากู้เงินมีผลบังคับในทันที ตราบใดที่จำเลย ยังขายที่ดิน 2 โฉนดดังกล่าวไม่ได้ สัญญากู้เงินย่อมไม่มี ผลบังคับ หากจำเลยขายที่ดินได้แล้วจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องชำระ ต้นเงินตามเช็คพิพาทรวมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้แกโจทก์ส่วนกรณีที่จำเลยไม่อาจขายที่ดินได้จำเลยก็มีหน้าที่ต้องคืนโฉนดที่ดิน 2 แปลงพร้อมทั้งทำหนังสือมอบอำนาจให้

โจทก์ไปใช้สิทธิในที่ดินเท่านั้น จึงเท่ากับว่าหากจำเลยไม่สามารถขายที่ดินได้โจทก์ก็รับเอาที่ดิน 2 แปลงไปเป็นกรรมสิทธิ์โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินตามเช็คพิพาท ฉะนั้นในขณะที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงมีเจตนาเพียงมุ่งหมายให้เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินและข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้เงินเท่านั้นจำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยร่วมกันประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารชุดขายมีชื่อว่าคาซ่า เอสปันย่า 2 โจทก์ลงทุน 10,000,000 บาทเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยนำไปซื้อที่ดิน 2 แปลง ตามสำเนาโฉนด

ที่ดินเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ส่วนจำเลยจะรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารชุด แต่ปรากฏว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จึงระงับไม่มีการก่อสร้างตามโครงการ ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2536 โจทก์และจำเลยได้ทำสัญญากู้เงินกันโดยจำเลยตกลงจะชำระเงินคืนแก่โจทก์ 15,000,000 บาท แบ่งชำระเป็น 2 งวด โดยจำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาพญาไทกลาง ให้โจทก์จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 31 มกราคม 2537 จำนวนเงิน 7,500,000 บาท และส่งจ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 จำนวน 7,500,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.4 หรือ จ.8 เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดชำระเงินจำเลยนำเช็คธนาคารนครหลวงไทย จำกัดสาขานครราชสีมา จำนวน 2 ฉบับ ส่งจ่ายฉบับละ 7,500,000 บาท ไปแลกกับโจทก์ ต่อมาวันที่ 17 มกราคม 2538 โจทก์และจำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข จ.5 แนบท้ายสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2536 เอกสารหมายเลข จ.4 หรือ จ.8 ดังกล่าว ตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.5 มีข้อสาระสำคัญตกลงกันว่าจำเลยรับว่าเป็นหนี้โจทก์คิดถึงวันที่ 31 มกราคม 2538 เป็นจำนวนเงิน 17,120,962.50 บาท และจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คมอบให้แก่โจทก์ 1 ฉบับ เป็นเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สาขาพระโขนง จำนวนเงิน 15,000,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.9 อันเป็นเช็คพิพาทคดีนี้ต่อมาวันที่ 5 มิถุนายน 2538 โจทก์นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารมหานคร จำกัด สาขาพระโขนง เพื่อให้เรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าเงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่าย ตามใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข จ.10 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.5 มีข้อความระบุในข้อ 2 ว่า จำเลยจะชำระต้นเงินจำนวน 15,000,000 บาท ให้โจทก์ไม่เกินกว่าวันที่ 31 มีนาคม 2538 โดยจำเลยมอบเช็คพิพาทให้ไว้แก่โจทก์ด้วย แต่ในข้อ 2.1 กลับมีข้อตกลงขยายความในกรณีชำระต้นเงินคืนเป็นว่า ถ้าไม่ได้จ่ายเงินคืนแก่โจทก์ในวันที่ 31 มีนาคม 2538 หรือไม่

สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คพิพาทได้ จำเลยยินยอมที่จะส่งมอบโฉนดที่ดิน 2 ฉบับคืนโจทก์รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจที่ลงชื่อจำเลยซึ่งโจทก์จะใช้สิทธิในโฉนดที่ดินได้เห็นว่า การที่โจทก์จำเลยมีข้อตกลงเช่นนั้นแสดงว่าโจทก์และจำเลยตกลงให้ถือเอาการขายที่ดินหรือไม่เป็นเงื่อนไขของการที่จะชำระหนี้กันตามสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2536 เอกสารหมาย จ.4 หรือ จ.8 ทั้งนี้จะเห็นได้จากข้อตกลงในข้อ 2.2 ระบุต่อไปว่า หากจำเลยได้มอบโฉนดที่ดิน 2 ฉบับดังกล่าวให้แก่โจทก์และชำระดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามข้อตกลงในข้อ 1 ครบถ้วนแล้วสัญญากู้เงินตามเอกสารหมาย จ.4 หรือ จ.8 จะต้องยกเลิก และโจทก์จะส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 368891 ให้แก่จำเลย ดังนี้ ย่อมชี้ให้เห็นถึงเจตนาของโจทก์และจำเลยในเบื้องต้นว่ามีได้ประสงค์ให้สัญญากู้เงินมีผลบังคับในทันที ตราบใดที่จำเลยยังขายที่ดิน 2 โฉนดดังกล่าวไม่ได้สัญญากู้เงินย่อมไม่มีผลบังคับ หากจำเลยขายที่ดินได้แล้วจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องชำระต้นเงินตามเช็คพิพาทรวมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้แก่โจทก์ ส่วนกรณีที่จำเลยไม่อาจขายที่ดินได้จำเลยก็มีหน้าที่ต้องคืนโฉนดที่ดิน 2 แปลงตามเอกสารหมาย ล.1 และ ล.2 พร้อมทั้งทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ไปใช้สิทธิในที่ดินเท่านั้น จึงเท่ากับว่าหากจำเลยไม่สามารถขายที่ดินได้โจทก์ก็รับเอาที่ดิน 2 แปลงไปเป็นกรรมสิทธิ์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินตามเช็คพิพาท จึงเห็นว่าในขณะที่จำเลยออกเช็คพิพาทเพียงมุ่งหมายให้เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินและข้อตกลงแนบท้ายสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.4 หรือ จ.8 และ จ.5 เท่านั้น จำเลยย่อมไม่มีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การออกเช็คที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็คพ.ศ.2534มาตรา4ต้องปรากฏว่าในขณะที่ออกเช็คนั้นต้องมีหนี้ต่อกันก่อนแล้ว
และต้องเป็นการออกโดยมีเจตนาเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย
เมื่อใดที่จะถือว่าเป็นการอ